

一、单位犯罪是否适用追诉时效制度

1. 本案两起走私均系单位犯罪。根据单位犯罪的认定原则，单位负责人、主管人员等为单位的利益，决策采用违法犯罪的方法从事犯罪行为，行为的结果归属于单位，所引起的刑事责任应当由单位承担，构成单位犯罪。根据在案证据，陈某某及某公司、某1公司实施走私犯罪，是经陈某某决策先后以两家公司名义，走私利益归两家公司所有，且并非以实施犯罪为主要活动，或者以犯罪为目的设立单位，故本案两起走私事实均应以单位犯罪论处。

2. 某公司犯罪行为已过追诉时效。在第一起某公司实施的走私犯罪中，某公司、陈某某伪报贸易性质走私的犯罪事实发生在2014年2月至2015年5月，偷逃税款共计33万余元，根据《中华人民共和国刑法》第一百五十三条及相关司法解释之规定，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员处三年以下有期徒刑或者拘役。根据上述规定，作为直接负责的主管人员，陈某某法定刑应判处三年以下有期徒刑或者拘役。根据《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，对陈某某的追诉期限最长为五年，而截至案发日2022年4月，距某公司犯罪行为终了之日已超过六年。单位犯罪是否适用刑法追诉时效的规定，《中华人民共和国刑法》没有明确规定。从《中华人民共和国刑法》第八十七条关于追诉期限的表述看，追诉期限均是针对自由刑的长短设定，而单位犯罪显然不可能判罚自由刑。但单位犯罪也应当具有追诉期限。理由是：第一，单位具有法律上的独立人格，在法律上应当享有、承担与自然人同样的权利义务。刑法中的单位，不仅要求具有一定的独立性，即在一定范围内能够以单位的名义独立进行社会活动，还要求单位具有一定的财产和经费，即能够独立履行权利义务。单位和自然人一样，能够参与、影响社会生活、经济活动，在单位利益支配下，能够作出危害社会的行为。因此，单位在刑法上的责任义务应当参照自然人，追诉时效的规定同样适用单位。第二，刑事追诉时效制度兼有实体和程序双重属性。实质是对追诉权的理性限定，系公权力行使与涉案人利益之间的综合考量，即在督促追诉权的过程中实现对权利保障的兼顾。单位作为参与社会生活、经济活动的重要组成部分，适用追诉时效制度，有利于化解社会矛

盾、维护社会关系稳定，有利于实现刑罚目的，保证刑罚的特殊预防和一般预防目的的实现。

3. 某公司的追诉期限应与直接负责人员的追诉期限一致。如前文所述，单位犯罪应适用追诉时效制度。但对于单位犯罪追诉期限如何确定存在不同观点。笔者认为，单位犯罪的追诉期限，应以法律规定的对单位犯罪中负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员的法定刑，作为追诉期限划分的标准和依据。在法律规定的单位犯罪中，追究单位负责人的刑事责任是以单位构成犯罪且需要追究单位刑事责任为前提。任何单位犯罪都是通过具体的单位成员来实施，自然人在单位犯罪中所实施的组织、指挥、决策作用与单位犯罪行为融为一体，权利义务关系高度重合。因此，二者的追诉期限应当保持同步，这也是法律平等对待原则的应有之义。根据本案某公司的走私数额，其直接负责的主管人员陈某某对应的追诉期限是五年，某公司追诉期限也应当认定为五年。截至2022年4月案发，某公司的犯罪行为已超过六年，故司法机关无权再追究某公司的刑事责任。

二、单位主管人员陈某某的追诉时效问题

需要注意的是，陈某某作为某公司主管人员实施走私犯罪行为终了时间是2015年5月，其作为另外的某1公司的主管人员开始实施走私犯罪的时间是2019年1月，即第一次犯罪后的5年内再次实施同样的走私犯罪。某公司的犯罪行为已过追诉期限，直接负责的主管人员陈某某犯罪行为是否亦随之超过追诉期限。

本案合议庭认为，应当适用追诉时效中断的规定，追究陈某某第一起走私犯罪的刑事责任，理由如下：第一，单位犯罪中自然人的行为具有刑法上的罪过。单位成员具有双重身份，即“纯粹的理性自然人身份”和“单位成员的身份”。作为“单位成员的身份”应代表单位为单位服务，作为“纯粹的理性自然人身份”应遵纪守法，有选择“为与不为”的理性和自由意志。在单位犯罪过程中，作为“纯粹的理性自然人身份”为单位利益选择了不法行为，明知道以单位名义实施的行为非法，仍通过组织、指挥、决策、管理作用以单位名义完成了单位的犯罪行为，主观上具有罪过，具有了刑法可谴责性。在单位犯罪

